

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

DI SHAH ALAM

Permohonan Bantahan Awal Terhadap Permohonan Melanjutkan Tempoh

Masa Memfailkan Kes Semakan No: 10000-041-0076-2022

Antara

Mariah Binti Yaraf

...Pemohon

Lwn

Kamaruddin Bin Parlan

..Responden

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

DI SHAH ALAM

Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Kes Semakan

No Kes : 10000-085-0025-2022

Antara

Kamarudin Bin Parlan

...Pemohon

Lwn

Mariah Binti Yaraf

...Responden

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan
No. 10000-041-0076-20221, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin**

(Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),

26 Mei 2023 bersamaan 6 Zulkaedah 1444H]

Peguam Syarie Perayu; Tuan Muhammad Hafiz bin Ab Rashid dari Tetuan Hafiz & Co.

Peguam Syarie Responden; Puan Zainul Akmalwati binti Ahmad dari Tetuan Akmalwati & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan bantahan awal oleh Pemohon terhadap Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Memfailkan Semakan yang difailkan oleh Responden melalui kes permohonan No.10000-085-0025-2022.

[2] Berdasarkan Permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan suatu perintah bahawa;

2.1 Mahkamah Yang Mulia ini MEMBATALKAN Kes Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Memfailkan Semakan yang difailkan oleh Responden di dalam Kes Permohonan No: 10000-085-0025-2022.

2.2 Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan bahawa kos bagi prosiding ini hendaklah ditanggung oleh Responden berjumlah RM5,000.00 berdasarkan peruntukan Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Seleangor) 2003.; dan

2.3 Apa-apa relief yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pemohon memfailkan permohonan bantahan awal ini berdasarkan Arahan Amalan No.13 Tahun 2004 di para 1 (e) (Penghinaan Di Luar Mahkamah) atas alasan Responden tidak mempunyai locus standi/merit untuk memfailkan Kes Semakan Melalui Permohonan No.: 10000-085-0025-2022 di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Selangor memandangkan Responden telah terlebih dahulu dihadapkan ke prosiding penghinaan Mahkamah (Pengkomitan) yang telah difailkan oleh Pemohon melalui kes Permohonan No.: 10300-075-0619-2021 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor dan prosiding penghinaan Mahkamah (Pengkomitan) tersebut masih belum selesai diputuskan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[4] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 29/12/1979 di Kedah dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 30/6/2020 di Mahkamah Rendah Syariah Klang, Selangor.

[5] Terdahulu, rentetan daripada suatu perintah injuksi secara Ex-Parte bertarikh 20/12/2018, maka pada 25/3/2019 YA Hakim MTS telah memutuskan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Injunksi (Secara Inter-Parte) yang telah difailkan oleh Pemohon melalui Permohonan No:10300-032-0838-2018 dengan kehadiran Pemohon bersama Peguam Syarie Pemohon, manakala Responden tidak hadir tetapi Peguam Syarie Responden hadir pada tarikh keputusan injunksi tersebut.

[6] Selanjutnya selepas perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Klang, pada 30/12/2019 Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk melanjutkan tempoh masa Perintah Injeksi bertarikh 25/3/2019 disebabkan Perintah Injeksi tersebut hanya terpakai sehingga kes perceraian selesai sahaja.

[7] Pada 21/1/2020 MTS telah meluluskan Permohonan Pelanjutan Masa Injeksi bertarikh 25/3/2019 (Secara Ex-Parte) tanpa kehadiran Responden. Selanjutnya pada 12/8/2020 YA MTS telah mengekalkan Perintah Injeksi bertarikh 21/1/2020 di dalam pendengaran secara inter-parte .

[8] Pemohon seterusnya pada 17/5/2021 melalui Peguam Syarie telah memohon kepada MTS suatu Permohonan injeksi secara ex-parte melalui kes Permohonan No: 10300-032-0270-2021. Permohonan tersebut telah diluluskan oleh MTS pada 17/5/2021 dengan memperincikan Terma 2 Perintah Injeksi bertarikh 25/3/2019.

[9] Pemohon kemudiannya pada 3/12/2021 telah memfailkan suatu permohonan Pelaksanaan Pengkomitan terhadap Responden di MTS melalui permohonan no: 10300-075-0619-2021 (Selepas ini dirujuk Kes Pengkomitan tersebut). Permohonan ini telah diluluskan oleh MTS pada 13/12/2021 dan perintah Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan bertarikh 8/12/2022 dan Notis Tunjuk Sebab (NTS) bertarikh meterai 8/12/2022 telah berjaya diserahkan kepada Responden secara kediri pada 11/2/2022 jam 3.00 petang.(Afidavit Penyampaian ditandakan sebagai Ekshibit 'M-12'.

[10] Seterusnya semasa prosiding kes pengkomitan di hadapan YA MTS pada 16/2/2022, Responden telah hadir tanpa diwakili Peguam Syarie dan telah memohon

kepada Mahkamah untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie terlebih dahulu. Permohonan tersebut telah dibenarkan dan kes ditangguhkan pada 18/10/2022 jam 11.00 pagi untuk menunjuk sebab mengapa Responden tidak patut dikomitkan ke penjara kerana telah engkar Perintah Injunksi bertarikh 25/3/2019 dan Perintah Injunksi bertarikh 17/5/2021. Status terkini kes tersebut adalah masih berjalan dan ditangguhkan pada 10/5/2023 untuk prosiding Pemeriksaan Tunjuk Sebab terhadap Responden.

[11] Responden pula pada 6/4/2022 telah memfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan melalui permohonan No: 10000-085-0025-2022 di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[12] Ekoran tindakan Responden tersebut, Pemohon dalam kes ini telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal melalui Afidavit Permohonan bertarikh 23/8/2022 bagi mendapatkan perintah sebagaimana di perenggan 2 Penghakiman ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Sebelum mahkamah mengulas dengan lebih mendalam isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam Bantahan Awal ini, sukacita untuk kami memperhalusi terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip yang terpakai dalam sesuatu permohonan Bantahan Awal.

[14] Merujuk kepada kes telah diputuskan dalam kes di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu Shahnaz Binti A.Majid *Lwn* Mahmud Abu Bekir Taib Permohonan No.: 1400-041-0034-2021 menyatakan:

Bantahan Awal secara umumnya ialah tindakan bersifat interlokutori yang boleh diterima jika sesuatu permohonan bantahan yang membawa kepada isu locus standi, isu bidangkuasa, salahgunaan peruntukkan undang-undang, dan lain-lain alasan yang sewajarnya. Bantahan Awal sepatutnya menjadi kewajaran yang bersifat re-constructive atau suatu prosiding terbina bagi membantu membetulkan sesuatu prosiding yang lain.

[15] Memperkukuhkan dapatan di atas kami juga merujuk kepada kes **Mohd Amir Bin Ahmad *lwn*. Zubaidah Binti Yusoff [Kes Rayuan No: 10000-041-0060-2016]**. Dalam kes tersebut Panel Rayuan Syariah Selangor antara lain menyatakan:

“[15] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa sesuatu prosiding interlokutori hanyalah untuk memutuskan tentang isu bidang kuasa dan persoalan undang-undang, dan bukannya untuk memutuskan fakta. Di dalam kes tersebut, tidak timbul isu bidang kuasa ataupun persoalan undang-undang. Isu yang wujud adalah berkaitan dengan fakta yang memerlukan

pembuktian iaitu sama ada harta tersebut adalah harta sepencarian atau tidak.”

- [16] Manakala dalam kes **Majlis Agama Islam Selangor lwn HICOM Gamuda Development Sdn Bhd Dan Seorang Lagi [2012] 3LNS 40**, Panel Rayuan Syariah Selangor semasa mengulas berkenaan persoalan niat yang menentukan keesahan wakaf telah membuat ulasan yang kami petik:

“4.16 Kami berpendapat bahawa isu ini bukan merupakan isu bidangkuasa atau melibatkan persoalan undang-undang. Sebaliknya ia merupakan isu tentang fakta yang perlu diputuskan selepas mendengar dan memperhalusi keterangan semua pihak yang berkaitan. Ianya sudah pasti hanya berlaku melalui perbicaraan penuh. Adalah tidak tepat Y.A Hakim Bicara memutuskan tidak wujud wakaf hanya semata-mata bersandarkan Afidavit-afidavit dalam kes Bantahan Awal Responden Pertama”

- [17] Berdasarkan kepada autoriti-autoriti ini dapatan kami adalah permohonan interlokutori bantahan awal adalah suatu prosiding yang hanya memutuskan isu-isu yang melibatkan bidangkuasa dan persoalan undang-undang sahaja.

- [18] Dengan merujuk kepada hujahan Pemohon bagi alasan permohonan sebagaimana dinyatakan di perenggan [3] di atas, pada hemat kami isu-isu tersebut adalah menjurus kepada persoalan fakta dan merit yang sewajarnya dijawab dalam kausa tindakan asal Responden untuk melanjutkan tempoh masa.
- [19] Dengan hormatnya kami memetik kata-kata para Panel Hakim Rayuan di dalam kes **LAMIN ISMAIL lwn JAMILAH ABDUL MANAF [JH 31 BHG 2 (1431H)]** yang antara lain menyatakan:
- “Persoalannya, adakah benar YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan sedemikian? Pihak-pihak yang berurusan di Mahkamah Syariah khususnya peguam sewajarnya dapat membezakan antara perkara yang boleh dibuat Bantahan Awal dengan perkara yang sewajarnya menjadi pembelaan/jawapan bagi mengelakkan sesuatu kes daripada berlarutan dan berpanjangan. Kegagalan membezakan perkara tersebut boleh menampakkan ketidakcekapan peguam dalam mengendalikan kes di Mahkamah.”*
- [20] Di dalam Kitab al-Qadha Fil Islam muka surat 46, ada menyebut bahawa:-

“perbicaraan janganlah dipanjang-panjang tanpa keperluan, kerana memanjang-manjangkan perbicaraan dengan tiada sebab-sebab yang tertentu boleh menjejaskan keadilan dan mendatangkan kebosanan. Pada dasarnya, apabila qadhi berpuashati dengan sesuatu perbicaraan, wajib baginya menjatuhkan hukuman dengan kadar segera tanpa tertangguh lagi. Kalau tidak, qadhi berdosa, malah boleh dipecat daripada jawatan. Melambat-lambatkan hukuman boleh mendatangkan kemudharatan kepada manusia dan mengendalikan kepentingan mereka serta mencuaikannya”

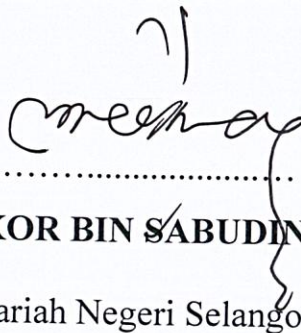
[21] Berdasarkan ulasan serta autoriti yang telah diulas, kami berpandangan isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah tidak menepati prinsip-prinsip dalam sesuatu bantahan awal, justeru tanpa perlu kami memberi ulasan lanjut kepada alasan-alasan tersebut, kami menyatakan bahawa ia sebenarnya lebih wajar dibangkitkan jawapan kepada Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan kelak untuk diberi pertimbangan.

KEPUTUSAN MAHKAMAH

SETELAH kami mendengar, membaca dan meneliti rekod-rekod pliding, hujah bertulis Pemohon, hujah bertulis Responden, dan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas, maka adalah dengan ini kami sebulat suara memutuskan bahawa:

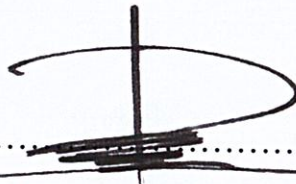
- [1] Permohonan Bantahan Awal DITOLAK.
- [2] Pemohon hendaklah membayar kos sebanyak RM1000 kepada Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
- 1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
- 2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
- 3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor